

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Vollzug des Asset Deals, Personal- und Lizenzkontinuität

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Closing-Nachweis für Betriebsmittel, Personal, Rechte und Sicherheiten

1. Vollzugsbestätigung

Die Verwalterin über das Vermögen der NordSys Services GmbH und die NordSys Betriebserwerber GmbH bestätigen den wirtschaftlichen Vollzug des Unternehmenskaufvertrags zum 15.12.2026, 23:59 Uhr. Der Eintritt in den kommunalen Leistungsvertrag steht unter der gesonderten Zustimmung der Stadt Hafenburg und begründet keine Erweiterung von Leistung, Preis oder Laufzeit.

Der Kaufpreis ist auf dem Anderkonto eingegangen. Die Freigaben des Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts liegen vor. Nicht übertragen wurden Forderungen aus Leistungen vor dem Stichtag, gesellschaftsrechtliche Verbindlichkeiten der Veräußerin und zwei nicht für den kommunalen Betrieb eingesetzte Entwicklungsprojekte.

2. Personalübergang

Funktionsgruppe	vor Insolvenz dem Vertrag zugeordnet	Angebot der Erwerberin	Annahme bis 16.12.2026	betriebliche Abdeckung
Service Desk	18	18	17	Schichtplan vollständig, eine Stelle durch Reserve besetzt
Vor-Ort-Support	14	14	12	zwei Beschäftigte lehnten ab; Ersatzkräfte mit gleicher Zertifizierung benannt
Applikationsbetrieb	11	11	11	vollständig
Datenbank und Infrastruktur	6	6	6	vollständig
Serviceleitung und Qualität	3	3	3	vollständig
Summe	52	52	49	drei Ersatzbesetzungen geprüft

Die Ersatzkräfte waren bereits vor Insolvenzeröffnung bei der Veräußerin beschäftigt, jedoch anderen Kunden zugeordnet. Lebensläufe, Zertifikate, Verfügbarkeitserklärungen und das Ergebnis der Zuverlässigkeitsprüfung sind in Anlagen C-4 bis C-11 enthalten.

3. Betriebsmittel und Zugänge

Gegenstand	Identifikation	Übergabestatus	Abweichung und Maßnahme
Ticketsystem	Mandant HB-001, Datenstand 15.12.2026	vollständiger Export und Schreibzugriff	Protokollanhänge vor 2024 nur im Archiv; Lesetest bestanden
Monitoring	612 aktive Checks	609 grün, 3 in Wartung	Wartungen bereits vor Closing angeordnet
Ersatzteillager	347 inventarisierte Teile	344 übernommen	drei defekte Netzteile ausgesondert und ersetzt
mobile Einsatzgeräte	26 Notebooks, 18 Tablets	vollständig	Schlüsselrotation am 16.12.2026 erfolgt
Betriebsdokumentation	184 freigegebene Runbooks	182 übertragen	zwei Runbooks enthielten fremde Kundendaten; bereinigte Fassungen freigegeben

4. Softwarelizenzen und Drittverträge

Vertrag oder Recht	Übertragbarkeit	Zustimmung	Risiko
Datenbankwartung DB-Pro	Change-of-Control-Zustimmung erforderlich	Zustimmung am 14.12.2026 erteilt	kein offener Vorbehalt
Remote-Support SecureLink	Vertragsübernahme zulässig	Gegenzeichnung am 15.12.2026	Preis bis Laufzeitende unverändert
Herstellerwartung Fachverfahren Alpha	personenbezogene Partnerzertifizierung	neue Partnernummer erteilt	Leistungsbeginn ohne Unterbrechung
Rechenzentrumsrack R-17	Untermietvertrag	Vermieterzustimmung erteilt	Kündigungsfrist unverändert
Wissensdatenbank	Datenbankrecht und Dokumente im Asset Deal erfasst	übertragen	fremde Kundeneinträge vor Import entfernt

Die zunächst am 10.12.2026 offene Zustimmung zu DB-Pro war Vollzugsbedingung der städtischen Eintrittsfreigabe. Sie wurde nicht durch eine bloße Absichtserklärung ersetzt. Das Original der Zustimmung ist als Anlage L-3 beigelegt.

5. Eignung und Sicherheiten

ursprüngliche Anforderung	Nachweis Erwerberin	Ergebnis
Betriebshaftpflicht 10 Millionen EUR	Police HBV-88271, Beginn 15.12.2026	Deckung bestätigt
Berufshaftpflicht 5 Millionen EUR	Police BHV-44109	Deckung bestätigt
ISO 27001 oder gleichwertig	übertragener zertifizierter Standort, Nachtrag Zertifizierungsstelle	Geltungsbereich bis Überwachungsaudit bestätigt
24/7-Serviceorganisation	Schichtplan, Rufbereitschaft, Leitstellenvertrag	unveränderte Abdeckung
Mindestumsatz	Patronat und Finanzierungsbestätigung ersetzen den Umsatznachweis nicht automatisch	gesonderte Gleichwertigkeitsprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dokumentiert

Die neu gegründete Erwerberin verfügt noch über keinen historischen Jahresumsatz. Die Stadt hat deshalb nicht lediglich auf eine Patronatserklärung abgestellt, sondern Liquiditätsplan, Eigenkapitalzuführung, Kreditlinie, Versicherungen, Vertragsbestand und monatliche Berichtspflichten gemeinsam geprüft. Die ursprüngliche Eignungsanforderung wird weder gestrichen noch durch eine nachträglich mildere Schwelle ersetzt.

6. Vertragsidentität

Regelung	Altvertrag	Eintrittsfassung	Befund
Leistungsumfang	Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support	unverändert	keine Mehrleistung
Vergütung	Preisblatt 2026, vereinbarte Indexierung	unverändert	kein Kaufpreisaufschlag
Laufzeit	bis 31.12.2029 mit veröffentlichter Option	unverändert	keine Verlängerung
Haftung und Vertragsstrafe	Vertrag Ziffern 18 und 19	unverändert	keine Risikoverlagerung
Nachunternehmen	drei benannte Unternehmen	dieselben drei Unternehmen	Zustimmungen liegen vor
Sicherheiten	Vertragserfüllungssicherheit	neue selbstschuldnerische Bürgschaft	lückenlos ab Stichtag

7. Offene Punkte und Monitoring

offener Punkt	Frist	Verantwortlich	Konsequenz bei Ausfall
Überwachungsaudit ISO 27001	31.01.2027	Erwerberin	Eskalation und Nachfrist
Archivimport der Protokollanhänge	23.12.2026	Serviceleitung	manueller Lesezugriff bleibt bestehen
Nachbesetzung zweier Vor-Ort-Kräfte	15.01.2027	Personal	Ersatzkräfte bleiben verbindlich eingeplant
erster Servicebericht	06.01.2027	Qualitätsleitung	gemeinsame Abweichungsanalyse

Die Stadt erhält wöchentlich einen Statusbericht für acht Wochen. Jede Abweichung wird danach geprüft, ob sie eine reine Vollzugsstörung, eine Vertragsverletzung oder eine Änderung des freigegebenen Auftragnehmerwechsels darstellt.

Mara Neumann, Geschäftsführerin NordSys Betriebserwerber GmbH